

과태료의 부과기준(제39조 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 줄일 수 없다.

- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 2) 위반행위자가 법 위반상태를 바로 시정하거나 해소하기 위하여 노력한 사실이 인정되는 경우
- 3) 고의 또는 중과실이 없는 위반행위자가 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인인 경우로서 위반행위자의 현실적인 부담능력, 경제위기 등으로 위반행위자가 속한 시장·산업 여건이 현저하게 변동되거나 지속적으로 악화된 상태인지 여부 등을 종합적으로 고려할 때 과태료를 감경할 필요가 있다고 인정되는 경우
- 4) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

(단위: 만원)

위반 사항	근거 법조문	과태료 금액		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
가. 법 제15조제2항에 따른 변경신고를 하지 않은 경우	법 제49조제4항 제1호	60	80	100
나. 법 제17조의3제2항에 따른 할당 취소 사유를 보고하지 않거나 사실과 다르게 보고한 경우	법 제49조제1항			
1) 취소 사유를 보고하지 않은 경		1,000	1,000	1,000

우				
2) 취소 사유를 사실과 다르게 보고한 경우		300	500	1,000
다. 법 제26조제3항에 따른 배출가스저감장치의 부착 의무나 저공해엔진으로의 개조 또는 교체 의무를 이행하지 않은 경우	법 제49조제2항제1호	100	200	300
라. 법 제26조제8항에 따른 시·도지사 및 시장·군수의 시정명령을 위반한 경우	법 제49조제4항제2호	50	75	100
마. 법 제29조의2제1항을 위반하여 저공해운행지역에서 운행할 수 없는 자동차를 운행한 경우	법 제49조제5항	10		
바. 법 제35조제3항에 따른 조치 명령을 이행하지 않은 경우	법 제49조제2항제2호	100	200	300
사. 법 제41조제1항에 따른 보고 또는 자료의 제출을 하지 않거나 보고 또는 자료의 제출을 거짓으로 한 경우와 관계 공무원의 출입·채취 또는 검사를 기피·방해 또는 거부한 경우	법 제49조제3항	100	150	200

비고

마목을 위반하여 하루에 2회 이상 적발된 경우에도 과태료는 한 차례만 부과한다. 이 경우 과태료의 부과는 해당 일에 처음으로 위반행위를 적발한 시·도지사 또는 시장·군수가 부과한다.